

1515768-18.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... de dez a quinze minutos após o roubo, viu sua motocicleta abandonada no chão e populares a colocavam de pé, sendo esse local muito próximo ao que ocorreu o roubo, ou seja, aproximadamente, um quilometro. Em seguida, surgiu uma viatura policial de patrulhamento com motocicletas, cujos integrantes afirmavam que outros policiais teriam visualizado os roubadores "puxando" sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1515768-18.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515768-18.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2186619/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 26054171

Autor:

Justiça Pública

Réus:

LUCAS LUIZ CLAUDINO e outros

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 818/2022

CLEISON HERMOGENES SILVA DOS SANTOS, THIAGO ELIAS MARTINS DA SILVA, HELIO VICENTE VIEIRA MOREIRA, LUCAS LUIZ CLAUDINO e NATHAN HEGER BARBOSA, estão sendo processados incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 159-162, segundo a qual "[...] Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de julho de 2022, por volta das 06h30min, na Rodovia Anhanguera, altura do Km 18, nesta cidade e Capital, CLEISON HERMOGENES SILVA DOS SANTOS, qualificado a fl. 19, THIAGO ELIAS MARTINS DA SILVA, qualificado a fl. 17, HÉLIO VICENTE VIEIRA MOREIRA, qualificado a fl. 18, LUCAS LUIZ CLAUDINO qualificado a fl. 16, e NATHAN HEGER BARBOSA, qualificado a fl. 20, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios entre si, subtraíram, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, os pertences da vítima Mateus Henrique Ferreira de Omena, consistente em 01 (um) capacete, avaliado em R\$600,00 (seiscentos reais), 01 (um) par de luvas, avaliado em R\$200,00 (duzentos reais), 01 (uma) jaqueta, avaliada em R\$400,00 (quatrocentos reais), 01 (uma) mochila, avaliada em R\$160,00 (cento e sessenta reais), 01 (uma) carteira, avaliada em R\$50,00 (cinquenta reais), 01 (um) aparelho celular Samsung M31, avaliado em R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e

a motocicleta HONDA/NX 350 SAHARA, placa HUM3J75, avaliada em R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), consoante boletim de ocorrência de fls. 02/07, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 23/24, auto de reconhecimento de pessoa de fl. 25 e auto de reconhecimento de objeto de fl. 26. Segundo apurado, na data do ocorrido, os denunciados, com vontade livre e consciente, decididos a praticar o delito de roubo, compareceram ao local dos fatos e verificaram a potencial vítima. Assim, os denunciados, a bordo do veículo Fiat/Palio, placas HKH7648, ao avistarem a vítima Mateus Henrique parado no acostamento devido a um problema mecânico em sua motocicleta, estacionaram ao seu lado e LUCAS, NATHAN e HELIO desembarcaram do automóvel e anunciaram assalto, simulando portarem armas de fogo, dizendo "não olha senão eu atiro" (SIC). Em seguida, LUCAS subtraiu o aparelho celular, ao passo que HELIO subtraiu a jaqueta e a motocicleta da vítima, enquanto NATHAN ordenava que Mateus não olhasse para eles. CLEISON e THIAGO por sua vez, permaneceram no interior do veículo aguardando os demais roubadores e dando-lhes cobertura. Como a moto estava com problemas mecânicos e não ligava, o veículo Fiat/Palio evadiu-se puxando a motocicleta, com o condutor da motocicleta segurando com as mãos na janela do automóvel em movimento. Ato contínuo, policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo pela Av. Jornalista Paulo Zingg, próximo à Rodovia Anhanguera, visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta marca/modelo Sahara/350, placas HUM3J75, segurando com as mãos a porta lateral do lado direito do veículo automotor marca/modelo Fiat/Palio, placa HKH7648. Os indivíduos, ao avistarem a presença das viaturas policiais, imediatamente jogaram a moto ao solo e embarcaram no veículo Fiat/Palio, placa HKH7648, evadindo-se em seguida. Um dos indivíduos inclusive caiu enquanto tentava entrar no carro em movimento. Os policiais iniciaram acompanhamento por aproximadamente dois quilômetros, de forma ininterrupta, até que o veículo parou na Rua Miguel Pereira Landim, altura do numeral 44, momento em que os policiais conseguiram realizar a abordagem do automóvel e dos cinco indivíduos que estavam dentro do carro, sendo identificados os denunciados CLEISON, que estava no banco do motorista, THIAGO, no banco do passageiro e HELIO, LUCAS e NATHAN, sentados no banco traseiro. No automóvel foram localizados os bens subtraídos da vítima. No local, indagados, os denunciados confessaram que haviam acabado de roubar a motocicleta que haviam abandonado. Ante as circunstâncias, os bens foram apreendidos (fls. 21/24) e os agentes presos em flagrante, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia. Em solo policial, HELIO, LUCAS e NATHAN foram reconhecidos pessoalmente como os roubadores que desembarcaram do veículo e abordaram o ofendido no dia dos fatos (fl. 25). Formalmente interrogados, os denunciados optaram pelo silêncio (fls. 16/20). [...]."

A materialidade delitativa consta em auto de exibição e apreensão de fls. 21-22 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 23-24.

Recebida a denúncia em 19/07/2022 (fls. 175-176). Citado o réu Hélio Vicente Vieira Moreira em 30/08/2022 (fls. 213), citado o réu Thiago Elias Martins da Silva em 30/08/2022 (fls. 214), citado o réu Lucas Luiz Claudino em 01/09/2022 (fls. 215), citado o réu Cleison Hermogenes Silva dos Santos em 01/09/2022 (fls. 216) e citado o réu Nathan Heger Barbosa em 01/09/2022 (fls. 217).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral colhida ao longo do contraditório permite segura reconstituição acerca da prévia arregimentação entre os réus, executores do roubo, visando a consecução do crime descrito na denúncia.

Nesse sentido, a vítima M H F O relatou em juízo que na data do fato estacionou sua motocicleta na via pública em razão de problemas mecânicos. Permanecendo no acostamento da via, fora surpreendido com a aproximação de um veículo Fiat Pálio na cor prata e do qual descenderam três indivíduos, um deles a ocupar o banco do passageiro dianteiro e dois ocupantes do banco traseiro e, dentre esses, pôde reconhecer os acusados Hélio e Nathan, não se recordando atualmente sobre as características do terceiro. O corréu Nathan incumbiu-se de determinar ao declarante que se virasse e não olhasse para trás, logo após ter seus pertences

recolhidos, bem como, sua motocicleta. Não logrado o acionamento da ignição da motocicleta, os criminosos a levaram contando com a utilização do veículo no qual chegaram e, assim, montados na motocicleta, seguravam no veículo, cuja direção propiciava a locomoção da motocicleta, então, sem que estivesse acionada. Em seguida, o declarante começou a percorrer as vias próximas e, estimando haver decorrido, de dez a quinze minutos após o roubo, viu sua motocicleta abandonada no chão e populares a colocavam de pé, sendo esse local muito próximo ao que ocorreu o roubo, ou seja, aproximadamente, um quilometro. Em seguida, surgiu uma viatura policial de patrulhamento com motocicletas, cujos integrantes afirmavam que outros policiais teriam visualizado os roubadores “puxando” sua motocicleta e, por isso, teriam solicitado o apoio e, naquele momento, estariam em perseguição aos suspeitos. O declarante se manteve no local, à espera até ser informado que os possíveis autores do roubo estariam na sede policial, para lá se dirigindo e lhe sendo restituídos todos os pertences subtraídos, tais como, jaqueta, bolsa, carteira e pertences nela contidos, bem como, um par de luvas. O aparelho celular do declarante teria sido abandonado ao lado da motocicleta. Afirmou ter visualizado cinco pessoas que lhes foram exibidas para eventual reconhecimento, sem que houvesse sugestionamento por parte dos agentes policiais e, ao final, estando “à vontade” reconheceu três homens, sendo aqueles que saíram do veículo para abordá-lo. Pôde ver o veículo Fiat Prata, então, apreendido pela polícia, reconhecendo-o, também. Relata ter sido agredido pelo corréu Nathan, com chutes que deixaram a região corporal dolorida.

As narrativas policiais trazem dinâmica convergentes entre si e que reconstituem a imediatidade com que os réus foram surpreendidos, tão logo consumado o apossamento dos bens, como acima exposto pelo ofendido, não deixando margem à dúvida de que os réus não teriam outra justificativa para estarem no veículo, senão, a prática delitiva, esmaecidas as escusas ofertadas pelos corréus Tiago; Nathan; Cleison e Lucas, inverossímeis não só as negativas, bem como, a versão exposta pelo corréu Hélio, ao admitir casual e solitária conduta.

Assim, os policiais militares Guilherme Tenorio Gare e Alexandre Mamedio Alves retratam as circunstâncias prisionais de forma minuciosa ao se referirem à prisão de cada qual dos acusados, mais precisamente, referindo-se ao momento em que tiveram suas atenções voltadas para o veículo Fiat Pálio prata e dois indivíduos estariam na parte externa e empurravam uma motocicleta, ali se mantendo o corréu Hélio e logo outro entrou no veículo. Iniciou-se um acompanhamento e se constatou que o veículo Fiat estava sem combustível. O corréu Thiago saiu do veículo, estando no local cinco indivíduos e, a princípio, pensando os depoentes se tratasse de um acidente veicular. O combustível havia acabado, mas, colocavam o veículo em movimento lento para acompanhar a motocicleta. O corréu Cleison conduzia o veículo, estando os corréus Lucas e Nathan no veículo, não se perdendo qualquer dos ocupantes de seus campos de visão, desde que visualizado o veículo. Ressaltam que ao se aproximarem, os réus tentaram se evadir, porém, sem sucesso. A motocicleta já havia sido abandonada há dois quilômetros de distância do local da abordagem ao veículo e, ao iniciarem a fuga, aqueles que estavam do lado de fora dando encaminhamento à motocicleta entram no veículo, procedendo-se a abordagem mais à frente.

Ao serem interrogados em juízo, o corréu Hélio Vicente Vieira Moreira assumiu, de maneira solitária, a autoria delitiva. Afirmou que estava junto aos demais réus no interior do veículo do qual o corréu Lucas fora o primeiro a descer para que o interrogando pudesse sair, uma vez que iria para a casa da namorada e, assim, sem o conhecimento dos demais, praticara o roubo sem a percepção dos demais acusado sobre a execução do crime.

O corréu Nathan Heger Barbosa disse que somente desceu do veículo para que o corréu Hélio descesse e, quanto ao roubo, não o viu ocorrer porque estaria muito embriagado.

O corréu Cleison Hermogenes Silva dos Santos admitiu dirigir o auto e apenas fez uma parada que o corréu Hélio descesse e, sequer teria visualizado a prática do crime.

O corréu Lucas Luis Claudino versou estar no veículo, mas, embriagado, dormia, nada

por ele sendo presenciado, bem como, fora de igual conteúdo a versão ofertada pelo corréu Thiago Elias Martins da Silva.

As versões se mostram inverossímeis frente às declarações prestadas pelo ofendido pautada em autenticidade e perfil desprovido da intenção de incriminar inocentes, amplamente convergentes às dinâmicas prisionais narradas pelos policiais miliares, não havendo qualquer indício de que estivessem policiais e vítima mancomunados para forjar crimes.

Mais se reforça o entendimento acima diante do silencio pelo qual optou cada qual dos acusados em sede policial – documento de folhas 16/20, sopesando-se a impossibilidade de servir, quando exclusiva, para fins de acolhimento ao decreto condenatório. Mas, diante do quadro probatório objeto de análise acima, o uso da prerrogativa constitucional se mostra sintomático.

Cabe ressaltar que os depoimentos policiais também trazem segura e uníssona narrativa acerca das circunstâncias prisionais, com individualizada conduta de cada qual dos agentes e são acolhidos como qualquer outra prova testemunhal, com presunção relativa de veracidade aos atos de polícia que reconstituem, impondo-se ao juiz a valoração da prova segundo perfis de seus autores e contexto probatório em que se inserem e, no caso dos autos a prova é insuspeita.

Por via de consequência, infirmam-se as negativas, ora superadas por idônea prova de autoria e materialidade submetida ao contraditório, cujo conteúdo muito se distancia da versão ofertada pelo corréu Hélio ao chamar para si, com exclusividade, a prática delitiva, não configurada, portanto, a atenuante genérica da confissão.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno CLEISON HERMOGENES SILVA DOS SANTOS, THIAGO ELIAS MARTINS DA SILVA, HELIO VICENTE VIEIRA MOREIRA, LUCAS LUIZ CLAUDINO e NATHAN HEGER BARBOSA incurso no artigo 157 parágrafo 2º inciso II do Código Penal.

Passo a dosar as penas –

Em relação ao corréus CLEISON HERMOGENES SILVA DOS SANTOS, THIAGO ELIAS MARTINS DA SILVA, LUCAS LUIZ CLAUDINO e NATHAN HEGER BARBOSA –

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base de cada qual em 04 anos de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal, considerada a menoridade do corréu Thiago, atenuante genérica que não implica na fixação da pena base abaixo do mínimo legal – Súmula 231 – STJ.

Em razão da incidência da causa de aumento (concurso de agentes) acresço à pena retro a fração de 1/3, resultando em 05 anos 04 meses de reclusão e 13 dias multa fixada no piso legal.

Em relação ao corréu HELIO VICENTE VIEIRA MOREIRA –

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente, antes condenado por receptação e roubo duplamente majorado (concurso de agentes e restrição à liberdade), com trânsito em julgado em 20/08/2020 – 30ª Vara Criminal – folhas 124/127, resultando no acréscimo de 1/6 à pena retro, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

Em razão da incidência da causa de aumento (concurso de agentes) acresço à pena retro a fração de 1/3, resultando em 05 anos 05 meses E 10 dias de reclusão e 12 dias multa fixada no piso legal.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o fechado para cada qual dos acusados por se mostrar adequado àqueles que se postam de forma audaciosa em via pública, estabelecendo entre si forma de ataque à vítima vulnerável para subjugar-la e subtraírem-lhe os bens. É intrínseco ao comportamento apurado nestes autos o perfil de periculosidade que faz impor o rigor necessário a se aferir o mérito ao convívio social, ressaltando-se antecedentes criminais consignados em dosimetria da pena com relação ao corréu Hélio, fazendo de sua liberdade meio para reiterar envolvimento criminoso.

O comportamento perigoso dos acusados evidencia afeição concreta ao caos social vivenciado nesta capital, privando-se as pessoas de livre disposição de seus bens em via pública diante da esperada ameaça como se tem reconstituída nesta causa e,

por isso, ficam mantidas as prisões cautelares - artigo 312; 313 c/c artigo 387
parágrafo 1º do Código de Processo Penal.
Expeçam-se guias de recolhimento provisório.
Oficie-se comunicando o teor das reprimendas.
P.R.I.C.
São Paulo, 14 de setembro de 2022.
Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA